

PARECER/2025/15

Pedido

1. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Direção-Geral de Política Externa, solicitou à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPd) que se pronunciasse sobre o projeto de Acordo sobre o modelo de projeto de acordo sobre Proteção, Conservação e Recuperação de Bens Culturais, Paleontológicos, Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Furtados, Roubados e Ilicitamente Exportados ou Transferidos, (doravante «Acordo»).
2. O MNE questiona a aplicabilidade ao Modelo de Acordo apresentado do clausulado relativo à proteção de dados incluídos em instrumentos jurídicos para evitar a Dupla Tributação, seguindo a posição adotada no Parecer/2024/52 e Parecer/2025/1 e solicita que, em caso de resposta negativa, seja indicada "(...) a redação específica a incluir neste projeto de acordo."
3. A CNPD emite parecer no âmbito das suas atribuições, enquanto autoridade nacional de controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidas pela alínea c), do n.º 4 do artigo 36.º do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), em conjugação com o disposto no artigo 3.º, n.º 2 do artigo 4.º e na alínea a), do n.º 1 do artigo 6.º, todos da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto e ainda o na alínea c) do n.º 1 d artigo 44.º da Lei 59/2019, de 8 de agosto, que aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, transpondo a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016.

Análise

4. O presente Modelo de Acordo tem como objetivo servir de base à negociação de instrumentos bilaterais no domínio da Conservação e Recuperação de Bens Culturais, Paleontológicos, Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Furtados, Roubados e Ilicitamente Exportados ou Transferidos com países terceiros africanos, como se refere no Pedido de Parecer.
5. O Acordo, que estabelece o regime jurídico aplicável entre as Partes contratantes em matéria de proteção, conservação e recuperação de bens culturais, paleontológicos, arqueológicos, artísticos e históricos, furtados, roubados e ilicitamente exportados ou transferidos, (artigo 1.º); define que tipo de bens integram essas categorias, (artigo 2º); as ações de cooperação entre as partes para controlo da circulação desses bens,

(artigos 3º e 4º); designa as autoridades competentes em matéria cultural responsáveis pela aplicação do Acordo, (artigo 5º), e a língua oficial a utilizar, (artigo 6.º), os aspetos financeiros, (artigo 8º) e

6. no artigo 7.º, sob a epígrafe “Medidas de Informação”, dispõe: “1- Cada Parte deve informar a outra dos furtos e roubos de bens culturais, paleontológicos, artísticos e históricos, de que tenha conhecimento, assim como da metodologia empregue, quando exista razão para crer que os ditos objetos serão provavelmente introduzidos ilicitamente no comércio internacional. 2- Com esse propósito, e com base na investigação policial para tal efeito, cada Parte deve apresentar à outra Parte suficiente informação descritiva que permita identificar os objetos assim como quem alegadamente tenha participado no furto, roubo, extorção ou transferência ilícitas ou em condutas delituosas conexas, assim como esclarecer o possível modus operandi empregue.”

7. O artigo 11º, sob a epígrafe “Confidencialidade e proteção de dados pessoais” consagra a regra de que na execução do Acordo as Partes se comprometem a observar a legislação nacional e internacional aplicáveis em matéria de confidencialidade e proteção dos dados pessoais.

8. A análise deste clausulado na perspetiva da proteção de dados suscita duas questões.

9. A primeira tem que ver com a informação que as Partes acordam transmitir, no que se refere à identificação de “(...) quem alegadamente tenha participado no furto....”.

10. O número 2 do artigo 7º, (transcrito em 6.) tem uma redação vaga, prevendo, de forma simplista, a transmissão de informação sobre possíveis autores de crimes contra o património em causa, sem que sequer se preveja os dados pessoais que serão tratados.

11. Diz-se que os dados a transmitir à outra Parte contratante, (sem que se indiquem quais), têm por base a investigação policial. Ora, essa afirmação imprecisa é violadora dos princípios que enformam a proteção dos dados pessoais, designadamente os da exatidão, pertinência e adequação, para além do princípio constitucional da presunção de inocência, bem como das regras processuais penais, pelo que se impõe a sua precisão.

12. Na verdade, considerando que as investigações policiais ocorrem no âmbito de inquérito de natureza criminal, de que o Ministério Público é titular e que poderá estar abrangido pelo segredo de justiça, não se compreende, o teor daquela afirmação.

13. Acresce que se trata da transmissão de dados de um possível/alegado autor de factos ilícitos e não de dados de alguém que tenha sido acusado, pronunciado e condenado por sentença transitada em julgado, pelo que se não compreende a finalidade dessa informação.

14. A Lei 59/2019, de 8 de agosto, que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril, exige que o tratamento de dados pessoais se processe no estrito respeito pelos direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares, (n.º 1 do artigo 4º), sendo recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, adequados e limitados ao mínimo necessário à prossecução das finalidades para as quais são tratados, (alíneas b) e c) do n.º1 do artigo 4.º).

15. Pelos motivos expostos, a redação do artigo 7º da Proposta de Acordo não preenche os requisitos necessários que permitam à CNPD pronunciar-se sobre a adequação do tratamento dos dados pessoais aí previstos.

16. Em segundo lugar há que distinguir se a informação é transmitida para um país terceiro que goze de uma decisão de adequação emitida pela Comissão Europeia, ao abrigo do artigo 45º do RGPD, ou para um país que não tenha sido objeto dessa decisão.

17. Na ausência de uma decisão de adequação, o RGPD prevê que apenas podem ser efetuadas transferências se forem apresentadas pelos responsáveis pelo tratamento garantias adequadas e na condição de os titulares gozarem de direitos oponíveis e terem vias de recurso eficazes disponíveis (n.ºs 1 e 2 do artigo 46º).

18. Os países terceiros contratantes têm de garantir um nível adequado de proteção equivalente ao assegurado na União Europeia.

19. A norma do artigo 11.º - sob a epígrafe “Confidencialidade e proteção de dados pessoais”, dispõe que: “Na execução do presente Acordo as Partes comprometem-se a observar a legislação nacional e internacional aplicáveis em matéria de confidencialidade e proteção de dados pessoais.”.

20. Trata-se de uma formulação genérica, que se entende insuficiente para acautelar o tratamento de dados pessoais de pessoas singulares, objeto de transferência para países terceiros.

21. Considerando o teor do pedido formulado, a CNPD considera que o clausulado consensualizado em matéria de proteção de dados pessoais aplicado nas Convenções para a Dupla Tributação pode, em abstrato, ser adaptável ao Projeto de Acordo ora submetido para apreciação.

Contudo, a ausência de elementos concretos sobre o tratamento de dados que o Acordo prevê, impede que essa avaliação seja efetuada.

Conclusão

Nos termos e com os fundamentos expostos, a CNPD recomenda:

- a) Que seja esclarecido o alcance da norma do número 2 do artigo 7º, fixando-se as entidades que podem prestar informação sobre a autoria das condutas delituosas elencadas, a fase processual em que o podem fazer, que dados pessoais são transmitidos;
- b) Que seja feita distinção entre a informação que é transmitida para um país terceiro que goze de uma decisão de adequação emitida pela Comissão Europeia, ao abrigo do artigo 45º do RGPD, ou para um país que não tenha sido objeto dessa decisão.

Aprovada na reunião de 4 de fevereiro de 2025

Paula Meira Lourenço (Presidente)

Assinado por: **PAULA CRISTINA MEIRA LOURENÇO**

Data: 2025.02.04 19:36:02+00'00'

Certificado por: **Diário da República**

Atributos certificados: **Presidente - Comissão Nacional de Proteção de Dados**

